UNIVERSITÉ DE LA VAKINANKARATRA (UVK)

Antsirabe — Madagascar

Année académique 2026 – 2027

PROCÉDURES DISCIPLINAIRES

Fautes, sanctions, conseil de discipline et recours

Annexe au règlement intérieur — Arrêté n° 2026-146/UVK/SG du 12 septembre 2026

TITRE I — PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1er. — Objet.
La présente procédure fixe les règles applicables à la poursuite et au jugement des manquements des étudiants aux obligations définies par le règlement intérieur de l'UVK.

Article 2. — Principes.
Toute procédure disciplinaire respecte les principes suivants : **présomption d'innocence**, **droit de la défense** (connaissance des griefs, assistance, production de moyens), **contradictoire**, **proportionnalité** de la sanction et **individualisation** des peines.

Article 3. — Compétence.
Le conseil de discipline est compétent pour les fautes graves et très graves. Les fautes mineures peuvent être traitées par le doyen de la faculté, après audition de l'étudiant, sans saisine du conseil.

TITRE II — CLASSIFICATION DES FAUTES

Article 4. — Fautes mineures.
Sont considérées comme mineures les infractions au règlement intérieur sans gravité particulière : retards répétés, incivilités mineures, non-respect des consignes de silence ou de propreté, usage abusif du matériel informatique.

Article 5. — Fautes graves.
Sont considérées comme graves :

- la **fraude aux examens** (cf. règlement des examens, document 03) ;
- le **plagiat** d'un travail rendu (similarité supérieure à 25 %) ;
- la falsification de documents officiels (certificats, attestations, quittances) ;
- les **violences légères**, menaces, harcèlement moral ou sexuel ;
- les actes de discrimination (origine, sexe, handicap, opinion, religion) ;
- le port ou la consommation de stupéfiants dans l'enceinte de l'université ;
- la dégradation volontaire des biens de l'université ou d'autrui ;
- le vol ou la tentative de vol ;
- l'intrusion dans les systèmes d'information de l'UVK.

Article 6. — Fautes très graves.
Sont considérées comme très graves : les violences ayant entraîné une incapacité de travail, le trafic de stupéfiants ou d'examens, la corruption, la constitution de bande organisée à des fins illicites, les récidives de fautes graves, et tout fait susceptible de constituer un crime ou un délit grave.

TITRE III — ÉCHELLE DES SANCTIONS

Article 7. — Sanctions applicables.
Les sanctions applicables, de la plus légère à la plus lourde, sont :

Sanction	Portée
Rappel à l'ordre	Mesure orale consignée au compte rendu, sans inscription au dossier
Avertissement écrit	Lettre motivée, inscrite au dossier, effacée après 2 ans
Blâme	Décision du doyen, inscrite au dossier, communication aux parents si étudiant mineur
Interdiction temporaire de services	Bibliothèque, associations, équipements — 1 mois à 1 semestre
Exclusion temporaire	1 semestre à 1 (1) an — interruption du cursus, radiation de la session
Exclusion définitive	Radiation définitive de l'UVK, mention au dossier

Article 8. — Sanctions complémentaires.
Peuvent s'ajouter à toute sanction : l'obligation de réparer le dommage (remboursement des dégâts), la publication de la décision (anonymisée) et l'interdiction temporaire de se présenter aux examens.

Article 9. — Circonstances aggravantes.
La récidive (faute de même nature dans les deux ans), le caractère collectif, l'usage de violence et l'abus de confiance aggravent la sanction.

Article 10. — Circonstances atténuantes.
Sont prises en compte : l'aveu, la réparation du préjudice avant audience, la collaboration avec l'instruction, la personnalité et les résultats scolaires de l'étudiant, et l'absence d'antécédents.

TITRE IV — PROCÉDURE

Article 11. — Signalement.
Toute faute peut être signalée par écrit au doyen de la faculté par un enseignant, un membre du personnel, un représentant étudiant ou une victime. Le signalement décrit les faits, leur date, leur lieu et les éventuels témoins.

Article 12. — Instruction.
Le doyen désigne un **rapporteur** (enseignant) qui dispose de **dix (10) jours ouvrables** pour mener l'instruction : audition de l'étudiant mis en cause, recueil des témoignages, consultation des pièces (copies, enregistrements, constats). L'étudiant peut se faire assister par la personne de son choix, y compris un conseiller étudiant élu.

Article 13. — Convocation.
L'étudiant est convoqué par lettre remise contre signature ou par tout moyen permettant d'attester de la réception, au moins **huit (8) jours ouvrables** avant l'audience. La convocation rappelle les griefs, la date, l'heure, le lieu et les droits de la défense.

Article 14. — Audience.
L'audience se déroule à huis clos, sauf décision contraire du conseil. L'étudiant est entendu ; il peut présenter ses observations, produire des pièces et faire entendre des témoins. En cas d'absence non justifiée, le conseil peut statuer sur les pièces du dossier.

Article 15. — Délibération et notification.
Le conseil délibère hors la présence de l'intéressé. La décision est motivée, notifiée sous **cinq (5) jours ouvrables** et remise contre signature. Elle précise les voies et délais de recours.

Article 16. — Publicité.
Les décisions ne sont pas publiées de manière nominative. Une information anonymisée des décisions peut figurer dans le rapport annuel du conseil de discipline.

Article 17. — Effacement.
Sauf exclusion, les sanctions sont **effacées du dossier** après deux (2) années universitaires sans nouvelle faute. L'étudiant peut en demander l'effacement anticipé après une année sans incident, apprécié par le doyen.

TITRE V — CONSEIL DE DISCIPLINE

Article 18. — Composition.
Le conseil de discipline comprend **neuf (9) membres** : quatre (4) enseignants élus par leurs pairs, deux (2) représentants étudiants élus, deux (2) représentants du personnel administratif et technique, et le Recteur (ou son représentant) qui préside. Un secrétaire désigné assure la tenue du procès-verbal.

Article 19. — Quorum et majorité.
Le quorum est de **cinq (5) membres**. Les décisions sont prises à la **majorité absolue** des membres présents ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. Les membres ayant un intérêt direct dans l'affaire sont tenus de se récuser.

Article 20. — Saisine.
Le conseil est saisi par le Recteur, à la demande du doyen, après instruction. Il se réunit dans un délai maximal de **vingt (20) jours** après réception du dossier complet.

TITRE VI — RECOURS

Article 21. — Recours gracieux.
Tout étudiant sanctionné peut former un **recours gracieux** auprès du Recteur dans les **quinze (15) jours** suivant la notification de la décision. Le recours est suspensif de l'exécution pour les sanctions autres que l'exclusion temporaire prononcée à titre conservatoire.

Article 22. — Traitement du recours.
Le Recteur statue après avis d'une commission de recours (trois enseignants non impliqués) et réponse de l'étudiant. La décision est notifiée sous **trente (30) jours** et est définitive en ce qui concerne les voies internes de l'UVK.

Article 23. — Recours externes.
La décision ne préjuge pas des poursuites pénales ; l'étudiant conserve l'ensemble des droits et voies de recours prévus par la loi devant les juridictions compétentes.

TITRE VII — CAS PARTICULIERS

Article 24. — Plagiat.
Tout travail rendu présentant une similarité supérieure à **25 %** avec des sources non citées est annulé (note 0/20) et peut entraîner, en cas de récidive, une exclusion temporaire d'un semestre. Le logiciel de détection de plagiat est utilisé par l'ensemble des enseignants ; l'étudiant peut demander le rapport de similarité.

Article 25. — Fraude aux examens.
La constatation en salle suit la procédure de l'article 21 du règlement des examens (procès-verbal immédiat). Les sanctions sont prononcées conformément aux articles 20 du même règlement et au présent texte.

Article 26. — Violences et harcèlement.
Toute victime peut saisir le **référent écoute** (vie étudiante) ou directement le doyen. Une mesure de protection immédiate (éloignement du mis en cause des lieux fréquentés par la victime) peut être prise dès le signalement, sans préjudice de la suite de la procédure.

Article 27. — Mesures conservatoires.
En cas de menace grave pour les personnes ou les biens, le Recteur peut prononcer une **exclusion provisoire immédiate** (huit jours maximum, renouvelable une fois) dans l'attente de l'audience du conseil de discipline.

Fait à Antsirabe, le 12 septembre 2026

Le Recteur,
Prof. Hery Rakotoarisoa

Le Président du conseil de discipline,
Recteur de l'UVK